

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1203/2549

นางสาวพิทยา ปลัดร้อย กับพวก
นายจำนงค์ แสงมณี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

โจทก์ฟ้องขับไล่พร้อมกับเรียกค่าเสียหายจากจำเลย จึงถือได้ว่าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งกับคดีมีทุนทรัพย์อีกส่วนหนึ่งปนกันมา ดังนี้ จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ต้องแยกจากกัน กล่าวคือ ถ้าหากฎีกาประเด็นเรื่องขับไล่ก็ต้องพิจารณาว่า อสังหาริมทรัพย์นั้นอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องเกินเดือนละ 10,000 บาท หรือไม่ โจทก์ฟ้องขับไล่และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 15,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ขับไล่จำเลยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 7,000 บาท โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาย่อมถือว่าในขณะยื่นคำฟ้องนั้น ที่ดินและบ้านพิพาทอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสอง ที่จำเลยฎีกาว่า คำเบิกความของโจทก์มีพิรุธฟังไม่ได้ว่าจำเลยผิดสัญญาเป็นฎีกาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา

ในเรื่องค่าเสียหาย ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 7,000 บาท นับแต่วันที่ 30 มีนาคม 2540 คำนวณถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2542 อันเป็นวันฟ้อง ซึ่งถือเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นศาลฎีกาเกินสองแสนบาทไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 103067 และ 103068 พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยซื้อมาจากจำเลยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2539 โจทก์ทั้งสองยินยอมให้จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าว โดยจำเลยตกลงว่าจะซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนจากโจทก์ภายในวันที่ 20 มกราคม 2540 ในราคา 2,300,000 บาท หากพ้นกำหนด จำเลยขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองเดือนละ 15,000 บาท ปรากฏว่าจำเลยผิดข้อตกลง โจทก์บอกกล่าวทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองโดยส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนแก่โจทก์ทั้งสองในภาพเรียบร้อยและชำระค่าเสียหายจำนวน 495,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง และค่าเสียหายดังกล่าวอีกเดือนละ 15,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองเสร็จสิ้น

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างพิจารณาจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง และมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 103067 และ 103068 ตำบลสีกัน (สองห้อง) อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร และให้ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 298/3 หมู่ที่ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร คืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยโดยห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ทั้งสองอีกต่อไป และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 7,000 บาท นับแต่วันที่ 30 มีนาคม 2540 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้าย

ทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองเสร็จสิ้น กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์ทั้งสองและจำเลยไม่ได้เถียงกันฟังเป็นยุติว่าโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินและบ้านพิพาทโดยซื้อมาจากจำเลย ต่อมาจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและบ้านพิพาทดังกล่าวคืนจากโจทก์ทั้งสองตามเอกสารหมาย จ.4 แต่จำเลยไม่ไปดำเนินการจดทะเบียนที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสอง เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขับไล่จำเลยพร้อมกับเรียกค่าเสียหายจากจำเลย จึงถือได้ว่าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งกับคดีมีทุนทรัพย์อีกส่วนหนึ่งปนกันมา ดังนี้ จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ต้องแยกจากกัน กล่าวคือ ถ้าหากฎีกาประเด็นเรื่องขับไล่ก็ต้องพิจารณาว่า อสังหาริมทรัพย์นั้นมียุทธประโยชน์ในขณะยื่นคำฟ้องเกินเดือนละ 10,000 บาท หรือไม่ โจทก์ทั้งสองฟ้องขับไล่จำเลยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 15,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ขับไล่จำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 7,000 บาท โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกา ย่อมถือว่าในขณะยื่นคำฟ้องนั้น ที่ดินและบ้านพิพาทอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท คดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ที่จำเลยฎีกาว่าคำเบิกความของโจทก์ทั้งสองมีพิรุธฟังไม่ได้ว่าจำเลยผิดสัญญา เป็น

ฎีกาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัยให้

ส่วนในเรื่องค่าเสียหาย ปรากฏว่าค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่
กำหนดให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 7,000 บาท นับแต่วันที่ 30
มีนาคม 2540 คำนวณถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2542 อันเป็นวันฟ้อง ซึ่งถือเป็นทุนทรัพย์
ที่พิพาทกันในชั้นศาลฎีกาเกินสองแสนบาท ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง จึงมีปัญหาคือ
วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ
7,000 บาท เป็นจำนวนมากเกินไปหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขาย
เอกสารหมาย จ.4 กำหนดค่าเสียหายกรณีจำเลยผิดสัญญาและไม่ขนย้ายบริวารและ
ทรัพย์สินออกไปตามกำหนดเดือนละ 15,000 บาท ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นเบี้ยปรับที่
มากเกินไปจึงได้ใช้ดุลพินิจลดลงเหลือเดือนละ 7,000 บาท และศาลอุทธรณ์เห็นด้วย
ว่าเป็นจำนวนเหมาะสม นับเป็นคุณแก่จำเลยมากอยู่แล้ว ทั้งจำเลยก็มีได้นำพยาน
หลักฐานมาสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น คงอ้างเพียงลอย ๆ ว่า ที่ดินและบ้านพิพาทมิได้อยู่
ติดกับถนนใหญ่ ต้องเข้าซอยแยกนับระยะทางเป็นกิโลเมตร ค่าเสียหายไปควรเกิน
2,000 บาท เท่านั้น จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกา
ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ประทีป เฉลิมภัทรกุล-เรวัตร อิศราภรณ์-ศิริชัย จิระบุญศรี)

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 224 หรือ มาตรา 248 สำหรับคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์และมีคำขอ บังคับให้ชำระค่าเช่าหรือค่าเสียหายก่อนฟ้องซึ่งเป็นคำขอเกี่ยวข้องกันไม่อาจแยก จากกันได้จะถือหลักอย่างไร ฎ.1084/2508 โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยผู้เช่าและเรียกให้ จำเลยใช้เงินเกินกว่า 50,000 บาท ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ฎ.2406/2516 โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยผู้เช่ามีค่าเช่าก่อนฟ้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท แต่เรียกค่าเสียหายก่อนฟ้องเกิน 50,000 บาท คดีไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ฎ.5930/2539 โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยซึ่งเป็นราษฎรด้วยกันออกจากที่พิพาทที่ จำเลยเช่าจากโจทก์ในอัตราเช่าเดือนละ 1,500 บาท กับเรียกค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหายก่อนฟ้องรวมเป็นเงิน 67,500 บาท จำเลยให้การว่าที่พิพาทเป็นที่ราชพัสดุ ที่ทางราชการสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง มิได้กล่าวแก้ ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ จึงเป็นคดีที่ ฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เข้าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่ เกินเดือนละ 10,000 บาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามมาตรา 248 ตาม ฎ.5930/2539 นี้ ค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหายก่อนฟ้องเกินกว่า 50,000 บาท แม้ค่าเช่ารายเดือนในขณะฟ้องเพียงเดือนละ 1,500 บาท ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท ซึ่งไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามมาตรา 224 แต่ศาลฎีกาก็ วินิจฉัยว่าเป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง แสดงว่าตาม ฎ.1084/2508, ฎ.2406/2516, ฎ.5930/2539 ศาลฎีกาถือหลักว่าการพิจารณาสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกา จะต้องพิจารณาดำเนินทั้งสองคำขอ กล่าวคือหากคำขอใดคำขอหนึ่งไม่ต้องห้ามมิให้

อุทธรณ์หรือฎีกาในข้อเท็จจริงแล้ว ต้องถือว่าคดีดังกล่าวทั้งคดีไม่ต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์หรือฎีกาในข้อเท็จจริง ฎ.6637/2544 แม้คำขอขับไล่มีค่าเช่าเดือนละ 600
บาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง แต่เมื่อคดีนี้เป็นทั้งคดีไม่มีทุนทรัพย์และคดี
มีทุนทรัพย์รวมกันมา เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
125,920 บาท เกินกว่า 50,000 บาท ย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยถูกจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ข้อเท็จจริงใน
ฐานะที่เป็นคดีฟ้องขับไล่ แต่จำเลยยังมีสิทธิในการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงในฐานะที่
เป็นส่วนคดีมีทุนทรัพย์ได้ การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยส่วนนี้เป็นการไม่ชอบ และ
เห็นได้ชัดว่าคดีส่วนทุนทรัพย์ตามฟ้อง และที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นไม่เกิน
200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาจึงไม่
อาจวินิจฉัยคดีนี้ไปเสียทีเดียวได้ จึงต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่
ตาม ฎ.6637/2544 ข้อวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ดูจะไม่ค่อยชัดเจนว่า คดีนี้
ทั้งคดีถือว่าเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงหรือไม่ แต่ถ้อยคำของศาล
ฎีกาที่ว่า ศาลฎีกาจึงไม่อาจวินิจฉัยคดีนี้ไปเสียทีเดียวและต้องย้อนสำนวนไปให้ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยใหม่นั้น อาจแปลความได้ว่าเป็นย้อนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์
ทุกข้อไม่ว่าจะเป็นอุทธรณ์ในเรื่องขับไล่หรือค่าเสียหายก่อนฟ้อง แต่เข้าใจว่าคดีนี้
จำเลยคงจะอุทธรณ์ทั้งในเรื่องขับไล่และค่าเสียหายมาด้วย หากเป็นเช่นนี้ แสดงว่า
ศาลฎีกาเดินตามแนว ฎ.1084/2508 ฎ.2406, ฎ.5930/2539 แต่มี ฎ.9230/2544
วินิจฉัยทำนองว่า การพิจารณาสหสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาต้องพิจารณาคำขอสองส่วนดัง
กล่าวแยกออกจากกันโดยวินิจฉัยชัดเจนว่า เมื่อฎีกาของจำเลยในส่วนเรื่องขับไล่มีค่า
เช่าเกินกว่าเดือนละ 10,000 บาท จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนในเรื่องค่า
เสียหายมีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาเพียง 132,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ที่
จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่เสียหายหรือหากเสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 10,500 บาทนั้น
เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 ตาม ฎ.9230/2544

วินิจฉัยหลักกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามมาตรา 224 และ มาตรา 248 แตกต่างไปจากแนวเดิมที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยมากล่าวคือ ศาลฎีกาคดีนี้ เห็นว่า การพิจารณาสิทธิอุทธรณ์ฎีกาแยกตามคำขอให้บังคับขับไล่กับคำขอเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายก่อนฟ้องออกจากกันทำนองเดียวกับการพิจารณาแยกออกตาม รายข้อหา การแปลความเช่นนี้ จึงอาจทำให้ผลของคดีตามรายข้อหาดังกล่าวแตกต่าง หรือขัดแย้งกันได้ ทั้ง ๆ ที่คำขอในส่วนค่าเช่าและค่าเสียหายก่อนฟ้องเป็นคำขอที่ ต้องอาศัยคำขอบังคับขับไล่เป็นสำคัญ มิใช่เป็นคำขอที่แยกต่างหากจากคำขอบังคับ ขับไล่ เมื่อคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์แม้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ แต่ ป.วิ.พ. มาตรา 244 และมาตรา 248 ได้บัญญัติแยกคดีขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจาก อสังหาริมทรัพย์ ออกจากคดีไม่มีทุนทรัพย์ประเภทอื่น การพิจารณาสิทธิอุทธรณ์หรือ ฎีกาสำหรับคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่น่าจะนำหลัก เรื่องคำขอหลักหรือคำขอประธาน กับคำขอต่อเนื่องมาใช้ในการพิจารณาเหมือนอย่าง คดีไม่มีทุนทรัพย์ประเภทอื่นที่มิใช่คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์ อีก แต่ก็มีคำพิพากษาฎีกาที่นำหลักคำขอหลักกับคำขอต่อเนื่องมาใช้ คือ

ฎ.534/2538 ซึ่งวินิจฉัยโดยถือเอาคำขอบังคับขับไล่เป็นหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับ สิทธิอุทธรณ์ ฎ.534/2538 คดีฟ้องขับไล่จำเลยผู้เช่าซึ่งอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท เมื่อโจทก์เรียกค่าเสียหายก่อนฟ้องซึ่งศาลพิพากษาให้จำเลยชำระจำนวน 135,433 บาทแก่โจทก์ มาเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องขับไล่ ต้องถือว่าเป็นคดีต้องห้าม มิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 224 (ฎ.2224/2534) อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีแนว ฎ.3819/2545 ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้ความว่าเป็น คดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากห้องพิพาท ศาลชั้นต้นฟังว่าห้องพิพาทอาจให้เช่า ได้เดือนละ 3,000 บาท เมื่อคำนวณค่าเช่าก่อนฟ้องแล้วเกินกว่า 200,000 บาท ศาล ฎีกามีได้ยกข้อต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรค หนึ่ง ขึ้นอ้าง แต่ศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่ความยกขึ้นเป็นข้อ

ฎีกา และ ฎ.5302/2548 วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยผู้เช่าออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ จำเลยมิได้ให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบิรวารออกจากที่ดินของโจทก์และส่งมอบที่ดินคืนให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยกับให้จำเลยชำระเงิน 170,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมค่าเสียหายเดือนละ 3,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกไปและส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย จึงเป็นคดีที่ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ตาม ฎ.5302/2548 นี้ ค่าเสียหายรายเดือนที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้นับถัดจากวันฟ้องเพียงเดือนละ 3,500 บาท แสดงว่าค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องก็ต้องไม่เกิน 4,000 บาท แต่ศาลฎีกาก็มิได้ถือเอาคำขอบังคับขับไล่เป็นหลักดังเช่น ฎ.534/2538 เพราะหากถือเช่นนั้น คดีนี้ก็ต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 224 ขณะเดียวกันก็มิได้แยกพิจารณาเป็นรายคำขอดังเช่น ฎ.9230/2544 แต่ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ทั้งคดีเป็นคดีที่ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ก็ด้วยเหตุผลว่า แม้คำขอขับไล่จะมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท แต่เมื่อคำขอเรียกค่าเสียหายก่อนฟ้องจำนวน 170,000 บาท ซึ่งเกิน 50,000 บาท คดีไม่ต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามมาตรา 224 แต่ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงเพราะไม่เกิน 200,000 บาท ตามมาตรา 248 วรรคหนึ่ง คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ จึงสอดคล้องกับ ฎ.3819/2545 ฎ.5302/2548 ยังวินิจฉัยอีกว่า เมื่อคดีเดิมต้องห้ามให้ฎีกาในข้อเท็จจริงในชั้นบังคับคดีซึ่งเป็นสาขาคดีก็ย่อมต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ที่จำเลยฎีกาในชั้นบังคับคดีว่า ที่ดินที่จำเลยครอบครองในปัจจุบันเป็นที่สาธารณะและอยู่นอกเขตที่ดินของโจทก์ การขับไล่จำเลยให้ออกไปจากที่ดินดังกล่าว จึงเป็นการบังคับคดีนอกเหนือคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นฎีกาโต้เถียงมูลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลที่รับฟังว่าจำเลยยังมิได้ขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบิรวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ อันเป็นฎีกา

ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น เท่าที่ผ่านมา จึงอาจกล่าวได้ว่าศาลฎีกาได้ถือตามแนว ฎ.1084/2508, ฎ.2406/2516, ฎ.5930/2539 เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาสติอุทธรณ์ฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 224 และมาตรา 249 ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์และมีคำขอบังคับให้ชำระค่าเช่าหรือค่าเสียหายก่อนฟ้องมาด้วย กล่าวคือ เมื่อคำขอบังคับขับไล่และคำขอเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหาย ก่อนฟ้องเป็นคำขอเกี่ยวข้องกันไม่อาจแยกจากกันได้ การพิจารณาสติอุทธรณ์ฎีกา จะต้องพิจารณาดำเนินทั้งสองคำขอ หากคำขอใดคำขอหนึ่งไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาในข้อเท็จจริง ก็ต้องถือว่าทั้งคดีไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาในข้อเท็จจริง แต่คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่
หมายเหตุนี้ กลับย้อนไปถือหลักตาม ฎ.9230/2544 ซึ่งมีผลทำให้เกิดปัญหาว่าการพิจารณาสติอุทธรณ์ฎีกาในคดีที่นำขอบังคับขับไล่และเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหาย ก่อนฟ้องปนกันมา โดยคำขอดังกล่าวทั้งสองคำขอมิได้แยกต่างหากเป็นเอกเทศจากกัน จะใช้หลักอย่างไรในการพิจารณาถึงสิทธิอุทธรณ์ฎีกาของคู่ความ เมื่อแนวคำพิพากษาของศาลฎีกายังคงกลับไปมาเช่นนี้ จึงเป็นปัญหาสมควรที่ศาลฎีกาจักได้พิจารณาวางแนวบรรทัดฐานที่จริงจังให้ชัดเจนต่อไป สมชัย ฑิตมาตุมากร